



Resolución Directoral N° 00001870 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2024011994, que contiene el Memorando N° 602-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°0176-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Nota de coordinación N° 154-2025 GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH, Informe N° 0068-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00011-2024-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cincuenta y Tres (53) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de



Resolución Directoral N° 00001870 2025

multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que, con **Nota Informativa N° 0176-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 12 de diciembre del 2024, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda que se tome las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario, Resoluciones y demás documentos que sean pertinentes. A favor del administrado **DAVID LUIS VARGAS VALERIO**,



Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° **04011-2024-GRSM/DRE** de fecha 12 de noviembre del 2024 **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente Judicial N° **00011-2024-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **DAVID LUIS VARGAS VALERIO**, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, **Autoriza** a la oficina de administración de la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 5 de fecha 31 de mayo del 2024.

Que, con Nota de Coordinación N° **154-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH**, solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago del devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **DAVID LUIS VARGAS VALERIO**, calculado en el Informe N° **68-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, y con Memorándum N° **602 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D**, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° **00011-2024-0-2209-JM-CI-01**,

Que, el accionante **DAVID LUIS VARGAS VALERIO** interpone demanda contenciosa administrativa; siendo así, mediante Resolución N° 5 de fecha 31 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarando **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Directoral UGEL-T N° 00088-2023-GRSM-DRE/DO de fecha 16 de marzo 2023 y la Resolución administrativa ficta Denegatoria de apelaciones de fecha 12 de setiembre de 2023; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra; tanto en el periodo que laboró: i) Como



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001870 2025

docente contratado, en los siguientes periodos: 1) Desde el 15 de abril de 1996 hasta el 09 de agosto de 1996; 2) Desde el 26 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; 3) Desde abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998; 4) Desde el 07 de abril de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; y, 5) Desde el 10 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000; y, ii) Como docente nombrado, en el siguiente periodo: 1) desde el 01 de abril de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 48º de la Ley N° 29062 — Ley que modifica la Ley N° 24029 — Ley del Profesorado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales, sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada Penal Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres Juanjuí, generándose la Resolución N° 08 de fecha 25 de julio de 2024, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 23 de octubre de 2024, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache;



Que, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 del expediente judicial N° 00011-2024-0-2209-JM-CI-01 y la resolución N° 8 de fecha 25 de julio del 2024, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí; se da cumplimiento en el informe N° 68-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, a favor de **DAVID LUIS VARGAS VALERIO** el importe de **Cincuenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Siete con 84/100 soles (S/ 53,977.84)**, al 25 de noviembre del 2012 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, planillas de pagos, el Informe Escalonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por



Resolución Directoral N° 00001870 2025

concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 68-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 2 de junio del 2025,

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00011-2024-0-2209-JM-CI-01, a favor del demandante **DAVID LUIS VARGAS VALERIO** identificado con DNI N° 31656933 el pago de la suma de **Cincuenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Siete con 84/100 soles (S/ 53,977.84)**, periodo comprendido i) Como docente contratado, 1) Desde el 15 de abril de 1996 hasta el 09 de agosto de 1996; 2) Desde el 26 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; 3) Desde abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998; 4) Desde el 07 de abril de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; y, 5) Desde el 10 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000; y, ii) Como docente nombrado, en el siguiente periodo: 1) desde el 01 de abril de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculados en el Informe N° 68-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra de la demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo numero 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 31 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 23 de octubre de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001870 2025

Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Cálculo	Periodo	Monto calculado S/
DAVID LUIS VARGAS VALERIO	N° 00011-2024-0-2209-JM-CI-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (INTEGRA),	INFORME ESCALAFONARIO, RESOLUCIONES	Como docente contratado, 1) Desde el 15 de abril de 1996 hasta el 09 de agosto de 1996; 2) Desde el 26 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; 3) Desde abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998; 4) Desde el 07 de abril de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; y, 5) Desde el 10 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000; y, ii) Como docente nombrado, en el siguiente periodo: 1) desde el 01 de abril de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 53,977.84



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.



ARTÍCULO TERCEDERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

1000

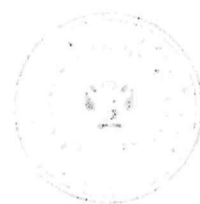
1000

1000

1000



1000



1000